

RECURSO CÍVEL Nº 5059933-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grando
RECORRENTE: JOSENILSON CAVALCANTI DE ALMEIDA (AUTOR)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. ENTENDIMENTO DE ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em harmonia, com os ajustes necessários, com a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com o teor dos EDcl no REsp 1.573.573, relator Ministro Marco Bellizze, DJe 8/5/2017. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024.

5059933-04.2024.4.02.5101

510014484150 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5059933-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grando
RECORRENTE: JOSENILSON CAVALCANTI DE ALMEIDA (AUTOR)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora [evento 6, RECLNO1] em face da decisão [evento 8, DESPADEC1], a qual recebo com força de sentença, de extinção do feito sem resolução do mérito, ao entendimento de ilegitimidade da União para integrar no polo passivo da ação, com a consequente declaração de incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, relativo aos pedidos de indenização por alegado dano suportado na conta individualizada do PASEP de titularidade da parte autora, bem como alegado dano moral.

Intimada a efetuar o preparo em até 48h (quarenta e oito horas), sem o que o recurso restaria deserto [evento 14, DESPADEC1]. No entanto, decorreu o prazo sem manifestação [evento 17].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Assim colocado, tal como se encontra, o recurso afigura-se deserto nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1º da Lei nº 10.259/2001, porquanto *in casu*, consoante a regra do art. 1.046, § 2º, não se aplica a regra do art. 99, § 7º, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse rumo, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, *verbis*: "*Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição*".

Precedente, com os ajustes necessários, desta 6ª Turma Recursal (Processo nº 5007054-65.2021.4.02.5120, desta relatoria, julgamento em 31/05/2023), assim ementado:

Tal o contexto, **VOTO** no sentido de **NÃO CONHECER DO RECURSO**. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em harmonia, com os ajustes necessários, com a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com o teor dos EDcl no REsp 1.573.573, relator Ministro Marco Bellizze, DJe 8/5/2017. **Intimem-se**. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem.

5059933-04.2024.4.02.5101

510014484149 .V3